

ทำไว้ไม่ดี จึงให้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีมาดำเนินการซ่อมแซมอาคารดังกล่าว ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีการก่อสร้างอาคารเรียนพิพาทจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมาดำเนินการซ่อมแซมอาคาร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้วางหลักประกันผลงานไว้เป็นเวลา ๒ ปี เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวทางโรงเรียนได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารเรียนแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีความชำรุดเสียหาย จึงได้คืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว อีกทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวมิได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างไว้ไม่ดี แต่เป็นไปตามสภาพการใช้งานที่มีได้หมั่นดูแลรักษา เป็นเหตุให้รางน้ำฝนเกิดการอุดตันจากการหมักหมมของเศษใบไม้ ทำให้น้ำฝนไม่สามารถไหลผ่านได้สะดวก ประกอบกับในวันเกิดเหตุมีลมพายุ และฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นเหตุให้รางน้ำฝนไม่สามารถทานน้ำหนักได้ จึงพังลงมา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๖๙,๙๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อสัญญาจ้างก่อสร้างพิพาทกำหนดไว้ว่า แม้จะพ้นกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วก็ตาม หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นแก่งานจ้างภายในกำหนด ๕ ปี นับแต่วันส่งมอบงาน ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องอันเกิดแก่งานจ้างนั้นต่อผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอาคารเรียนที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างเป็นอาคาร ๒ ชั้น มีต้นไม้อยู่ในระดับต่ำกว่าตัวอาคาร และในวันเกิดเหตุ แม้ว่าจะมีฝนตกหนักและลมพัดแรงก็ตาม แต่กลับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีอาคารเรียนอื่นและบ้านเรือนของราษฎรในบริเวณเดียวกันได้รับความเสียหายด้วย เมื่อรางน้ำฝน เชิงชาย และฝ้าเพดานเป็นส่วนของอาคารที่จะต้องมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน และสามารถรับแรงลมและน้ำฝนได้เป็นอย่างดี การที่รางน้ำฝน เชิงชาย และฝ้าเพดานของอาคารด้านทิศเหนือหลุดลงมาแตกเสียหายตลอดแนว ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบงานได้เกือบ ๔ ปี ทั้งที่เป็นการใช้งานตามปกติ

^{๒๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๖๐๐ ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไซ้ ท่านว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการที่ทำชำรุดบกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปี ถ้าการที่ทำนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน นอกจากเรือนโรงทำด้วยเครื่องไม้



ของอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามมาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อสัญญาจ้างพิพาท

เมื่อปรากฏว่าผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีการก่อสร้างอาคารเรียนพิพาทได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบการซ่อมฝ้าเพดาน เพดาน และชายคาอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๖๙,๙๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยโดยมิได้โต้แย้งจำนวนค่าเสียหายดังกล่าว ประกอบกับจำนวนเงินข้างต้นเป็นจำนวนที่พอกับความเสียหาย กรณีจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๖๙,๙๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีพิพาททำให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๖๙,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๘/๒๕๕๖)

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการศึกษาของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า การพังทลายของเขื่อนป้องกันตลิ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุประกอบกัน อันได้แก่ สาเหตุความไม่คงตัวของดินถมเมื่ออิมตัวชุ่มน้ำ แรงจุดของน้ำในแม่น้ำ และความปลอดภัยต่อการไหลของเขื่อนมีน้อยอยู่แต่เดิม ซึ่งการตรวจสอบวัสดุที่ใช้เป็นดินถมด้วยวิธีการทดสอบตามปกติด้วยการบดอัดและการทดสอบความสามารถในการไหลซึมผ่านยังไม่เพียงพอที่จะบ่งบอกสาเหตุของการพังทลายได้ และที่ผ่านมาก็ไม่เคยประสบปัญหาในลักษณะนี้อีกทั้ง ดินประเภทที่มีสภาพแข็งตัวเมื่อความชื้นปกติและแยกตัวออกจากกันเมื่ออิมตัวด้วยน้ำตามที่เกิดขึ้นในกรณีนี้พบเห็นได้น้อยมาก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจึงสรุปว่าสาเหตุของการพังทลายของเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าวเป็นเหตุที่คาดไม่ถึงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้รับจ้าง กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจึงไม่ได้กระทำผิดสัญญา และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นค่าซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งที่พิพาทให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

กรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม)
(ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รวม ๒ แห่ง โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ และผู้ฟ้องคดี ตรวจรับมอบงาน ตลอดจนชำระเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาครบถ้วนแล้ว เขื่อนเกิดชำรุดเสียหาย ทั้ง ๒ แห่ง ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ทำการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย ตามเงื่อนไขความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง อ้างว่าระดับน้ำบริเวณเขื่อนยังสูงอยู่ ไม่สะดวกในการตรวจสอบหาสาเหตุของการชำรุดเสียหายว่า เกิดจากการก่อสร้างบกพร่องหรือไม่ถูกต้องตามแบบหรือไม่ เมื่อน้ำลดแล้วจะประสาน กับคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการตรวจสอบต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเข้าซ่อมแซมอีกหลายครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเข้าทำการแก้ไขซ่อมแซมเขื่อน โดยรื้อถอนพื้นทางเท้าและราวกันตกของเขื่อนเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การซ่อมแซมต้องรื้อวัสดุก่อสร้างเดิมทั้งหมดตั้งแต่ฐานเขื่อนจนถึงสันเขื่อน โดยความชำรุดเสียหาย ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เร่งรัดเข้าซ่อมแซมตั้งแต่แรก ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันชดใช้เงิน เป็นค่าซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของเขื่อนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยในระหว่าง การพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้จัดส่งรายงานการศึกษาหาสาเหตุ การพังทลายของเขื่อนที่พิพาทโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ๒ สรุปความได้ว่า หากพิจารณาเป็นลำดับนับแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จ จนถึงพังทลายโดยนำเหตุผลต่าง ๆ มาประกอบ จะทำให้ทราบสาเหตุและพฤติกรรมการพังทลาย ชัดเจนขึ้น ดังนี้ ขณะก่อสร้างเขื่อนนั้นระดับน้ำในแม่น้ำอยู่ต่ำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จระดับน้ำ ในแม่น้ำยังอยู่ต่ำไม่ส่งผลกระทบต่ตัวเขื่อน และไม่พบความบกพร่องหรือผิดปกติใด ๆ กับตัวเขื่อน แสดงว่าในเวลาและสภาพแวดล้อมเช่นนั้น เขื่อนมีเสถียรภาพเพียงพอ ต่อมา เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้น น้ำในแม่น้ำไหลเข้าในโพรงของดินถม ทำให้ดินถมอึดตัวชุ่มน้ำ ดินถมจะสูญเสียสภาพการยึดเกาะ เกิดการแยกตัว อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการพังทลาย ในลำดับแรก แต่การพังทลายจะเป็นลักษณะดินถมตกตะกอนกองอยู่ที่ส่วนล่างของฐานเขื่อน โดยฐานเขื่อนยังไม่เลื่อนไหล ต่อเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำลดลง จะมีแรงดูดดึงทำให้ดินถม ที่สูญเสียสภาพแล้วนั้นไหลตามลงไปด้วย แรงจากการเลื่อนไหลลงของดินถมก่อให้เกิดแรงดัน เข้าส่วนล่างของเขื่อนมากขึ้น ส่วนล่างของเขื่อนซึ่งมีอัตราส่วนความปลอดภัยต่อการเลื่อนไหล น้อยอยู่แล้ว (สภาวะที่ดินถมชุ่มน้ำ) จึงถูกผลักดันให้เลื่อนไหลออกจากแนวเดิม ความไม่คงตัว ของดินถมเมื่ออึดตัวชุ่มน้ำ แรงดูดลงของน้ำในแม่น้ำ และความปลอดภัยต่อการเลื่อนไหล ของเขื่อนซึ่งมีอยู่น้อย จึงล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการพังทลายของเขื่อน ทั้งนี้ การวิเคราะห์

ดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าวัสดุดินถมในการทำเขื่อนได้ทำการคัดสรรและการบดอัดดินเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ความชำรุดบกพร่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งที่พิพาทอาจเกิดได้จากสาเหตุความไม่คงตัวของดินถมเมื่ออิมตัวชุ่มน้ำ แรงดูดของน้ำในแม่น้ำ และความปลอดภัยต่อการเลื่อนไหลของเขื่อนซึ่งมีน้อยอยู่แล้ว ซึ่งการตรวจสอบวัสดุที่ใช้เป็นดินถมด้วยการทดสอบการบดอัด (Compaction Test) และทดสอบความสามารถในการไหลซึมผ่าน (Permeability Test) เพียงสองอย่างไม่เพียงพอที่จะบ่งบอกสาเหตุการพังทลายของเขื่อนป้องกันตลิ่งได้ เพราะแม้จะบดอัดดินได้และมีสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านตามต้องการแล้ว ดินยังอาจเปลี่ยนแปลงสภาพได้เพราะองค์ประกอบอย่างอื่น เนื่องจากดินถมที่ใช้ทำเขื่อนป้องกันตลิ่งมีโอกาสสัมผัสกับน้ำอยู่เสมอ จึงควรทำการทดสอบเพิ่ม ได้แก่ Direct Shear Test หรือ Triaxial Test และทดสอบในสภาพดินอิมตัวชุ่มน้ำ ซึ่งตามรายงานการศึกษาดูการพังทลายของเขื่อนป้องกันตลิ่งพิพาทของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ๒ ถือว่า กรณีนี้เป็นเหตุที่คาดไม่ถึงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะการก่อสร้างที่ผ่านมามีความจำเป็นถึงแต่เฉพาะผลทดสอบการบดอัดดินและผลทดสอบการไหลซึมผ่านของน้ำในดินเท่านั้น และที่ผ่านมามีเคยประสบปัญหาตลิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นมาก่อน อีกทั้ง ดินประเภทที่มีสภาพแข็งตัวเมื่อความชื้นปกติและแยกตัวออกจากกันเมื่ออิมตัวด้วยน้ำเช่นนี้ มีให้พบเห็นน้อยมาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงถือไม่ได้ว่าเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้น้อยเกินไป หรือทำไว้น้อยกว่ามาตรฐานแห่งหลักวิชา อีกทั้ง ก่อนการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้นำส่งตัวอย่างวัสดุดินถมในการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีพิจารณา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว และยังได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตรวจสอบวัสดุดินถมที่จะใช้ในการก่อสร้างอีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตรวจสอบแล้วยืนยันว่าวัสดุดินถมดังกล่าวสามารถระบายน้ำได้ แต่ไม่ดีนัก โดยผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วอนุมัติให้ใช้ในการก่อสร้างเขื่อนที่พิพาทได้ ประกอบกับระหว่างการก่อสร้าง นายช่างผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีตรวจสอบวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างแล้วเห็นว่าถูกต้อง ตลอดจนคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อสร้างเขื่อนที่พิพาทถูกต้องตามสัญญาแล้ว จึงตรวจรับงานไว้ เมื่อข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำความผิดสัญญา จึงไม่ต้องรับผิดตามสัญญา พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓/๒๕๕๗)



(๔) การชำระค่าปรับ

เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างมีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่าบริเวณที่จะก่อสร้างติดกับบ้านเรือนราษฎร ย่อมต้องถือว่าผู้รับจ้างได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ที่จะก่อสร้างแล้วว่าจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง การที่ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งอุปสรรคในการทำงานต่อหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเมื่อล่วงเลยกำหนดเวลาเริ่มทำงานตามสัญญาเป็นเวลาถึง ๑๓๙ วัน โดยหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานหลายฉบับ พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าฝ่ายผู้รับจ้างเองที่ละเลยการตรวจสอบสถานที่ที่จะก่อสร้าง มิใช่กรณีเพราะเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือมีพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย จึงไม่มีเหตุที่จะต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง และหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าปรับจากการก่อสร้างงานล่าช้าให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภายหลังจากเริ่มทำงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อสูบน้ำและเปิดบ่อก่อสร้าง แต่มีราษฎรคัดค้านไม่ยินยอมให้คนงานของผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและได้หยุดงานชั่วคราวเพื่อรอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนตำแหน่งของอาคารที่จะก่อสร้างและตัดลดงานบางส่วนที่ไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของราษฎรออกจากสัญญา และได้วางผังบริเวณอาคารที่จะก่อสร้างตามสัญญาใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงเริ่มตอกเสาเข็มของอาคาร โดยเห็นว่าความล่าช้าในการดำเนินงานเกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ตรวจสอบพื้นที่ที่จะก่อสร้างก่อนส่งมอบให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาต เนื่องจากเห็นว่าการปรับตำแหน่งของอาคารไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือทำให้เกิดความล่าช้า อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างมาโดยตลอด ความล่าช้าในการก่อสร้างเกิดจากผู้ฟ้องคดีเอง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญาเป็นจำนวน ๕๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๙๙,๓๕๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีก



๑๗๓ วัน นับแต่วันครบกำหนดตามสัญญา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาจ้างพิพาทในส่วนของเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้างมีข้อความว่า บริเวณที่จะก่อสร้างตลิ่งขลาดติดกับบ้านเรือนราษฎร ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากอยู่ใกล้กับอาคารและติดกับถนน จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ที่จะก่อสร้างแล้วว่าอยู่ติดกับบ้านเรือนของราษฎร ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ สัญญาจ้างดังกล่าวยังมีข้อความระบุว่างานก่อสร้างนี้เป็นงานก่อสร้างอาคารฐานรากดินอ่อน ประกอบกับสถานที่ก่อสร้างอาคารและบ้านเรือนราษฎรอยู่ใกล้กับบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามหลักวิชาการและประสบการณ์ในการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อสัญญาจ้างมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะตรวจสอบโดยละเอียดถึงบริเวณพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง หากพบปัญหาข้อขัดข้องจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไปเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือแจ้งอุปสรรคในการทำงานต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีว่าราษฎรไม่ยินยอมให้คนงานของผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงหยุดงานชั่วคราวเพื่อรอคณะกรรมการตรวจการจ้างแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น แต่หนังสือดังกล่าวลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งล่วงเลยจากกำหนดเวลาเริ่มทำงานตามสัญญาถึง ๑๓๙ วัน ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานถึง ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายละเลยไม่เข้าตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการก่อสร้าง จึงไม่อาจอ้างเอาเหตุความบกพร่องของตนมาใช้ในการขอขยายเวลาการก่อสร้างได้ และกรณีดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีหรือมีพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย จึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องขยายเวลาก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยสัญญาจ้างแล้ว และเมื่อข้อกำหนดของสัญญาจ้างกำหนดให้กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินวันละ ๑๐,๕๑๕ บาท ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญาจ้างไป ๕๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๙๙,๓๕๕ บาท จึงไม่จำต้อง



คืนเงินค่าปรับดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๔/๒๕๕๖)

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา กับเอกชนผู้รับจ้างภายหลังจากจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ตามสัญญา โดยไม่ปรากฏว่าเอกชนผู้รับจ้างได้มีหนังสือยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ย่อมเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อข้อกำหนดตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งมีเจตนารมณ์ไม่ต้องการให้ส่วนราชการหาประโยชน์หรือเอาเปรียบคู่สัญญาฝ่ายเอกชน โดยการละเลยไม่ยอมบอกเลิกสัญญาจนกระทั่งจำนวนเงินค่าปรับเกินกว่าเงินค่าจ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของคู่สัญญาฝ่ายเอกชน และอาจกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะที่ต้องล่าช้าออกไป จำนวนเงินค่าปรับที่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างข้างต้น จึงเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างชอบที่จะเรียกให้เอกชนผู้รับจ้างชำระค่าปรับได้เพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๗/๒๕๕๖

หน้า ๑๒๐๐-๑๒๐๓

กรณีที่เอกชนผู้รับจ้างก่อสร้างงานล่าช้าไปแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา เป็นเหตุให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับเอกชนผู้รับจ้าง หากปรากฏว่าความล่าช้าส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ทำการตรวจรับงานภายในกำหนดเวลาที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดูกำหนด กล่าวคือ ไม่ได้ตรวจรับงานภายใน ๓ วันทำการ นับแต่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงานนั้น ระยะเวลานับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดตรวจรับงานนับแต่ประธานกรรมการตรวจการจ้างรับทราบการส่งมอบงาน จนถึงวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้แจ้งให้เอกชนผู้รับจ้างทำการแก้ไขงานจ้างที่ยังไม่เรียบร้อยตามสัญญา ย่อมถือเป็นความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเอง กรณีไม่อาจนับระยะเวลาดังกล่าวเป็นความล่าช้าของเอกชนผู้รับจ้างได้ หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิปรับเอกชนผู้รับจ้างเพียงเท่าจำนวนวันที่ความล่าช้าเกิดจากความรับผิดชอบของเอกชนผู้รับจ้างจริง โดยไม่อาจรวมเอาวันที่ความล่าช้าเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมาคำนวณเป็นเงินค่าปรับให้เอกชนผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบได้

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. (ผู้ฟ้องคดี) ทำงานปรับปรุงสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ รายการ โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวน ๓ งวด และกำหนดให้จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานในแต่ละงวด ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่เร่งรีบตรวจรับงานภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ว่าด้วยการพัสดุกำหนด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๒ งวดงาน ได้แก่ งานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความล่าช้ามิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงได้ยื่นหนังสือขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการตรวจรับงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน เพื่อประกอบการขอคืนค่าปรับและขอคืนค่าปรับตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่หักจากเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาพิพาทเป็นสัญญาทางปกครอง ซึ่งในกรณีที่ไม่มีหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไว้โดยเฉพาะ สามารถนำหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับได้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมายมหาชน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างเพิ่มเติม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ได้ใช้สิทธิแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบถึงปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาเพื่อขอขยายระยะเวลาทำงานออกไป จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีละสิทธิเรียกร้องในการขอขยายระยะเวลาตามสัญญา อันฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้ว่างานของตนไม่ถูกต้องตามแบบและสัญญา แต่ไม่แก้ไขให้เป็นไปตามแบบและสัญญาก่อนส่งมอบงาน การส่งมอบงานล่าช้าจึงเกิดจากการประมาทผิดสัญญาของผู้ฟ้องคดีเอง และเมื่อสัญญาพิพาทเป็นสัญญาที่กำหนดวันชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนตามมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่ายินยอมให้ปรับตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิหักค่าปรับเอาจากเงินค่าจ้างได้

กรณีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิหักค่าปรับเอาจากเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เพียงใด แยกพิจารณาในแต่ละงวดงานได้ดังต่อไปนี้ การส่งมอบงานงวดที่ ๒ แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ของงานตามสัญญาที่กำหนดไว้ว่าต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่



๒ กันยายน ๒๕๕๕ ความล่าช้าดังกล่าวจึงเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีส่วนหนึ่งก็ตาม แต่การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ตรวจรับงานงวดดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีส่งมอบครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่ประธานกรรมการได้รับทราบ การส่งมอบงานนั้น อันไม่เป็นไปตามข้อ ๗๒ (๓)^{๒๗} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนด ดังนั้น ระยะเวลา นับแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ อันเป็นวัน ถัดจากวันที่ครบกำหนดตรวจรับงานนับแต่ประธานกรรมการตรวจการจ้างรับทราบการส่งมอบงาน จนถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่างานงวดดังกล่าว ยังไม่เรียบร้อยและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขในวันเดียวกัน รวมเป็นเวลา ๑๗ วัน จึงเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีเอง โดยไม่อาจนับระยะเวลาดังกล่าวเป็นความล่าช้า ของผู้ฟ้องคดีได้ แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานงวดที่ ๒ อีกจำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานภายในระยะเวลาที่ข้อ ๗๒ (๓) ดังกล่าวกำหนด ดังนั้น ระยะเวลา นับแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้ง ให้ทำการแก้ไขงานให้ถูกต้อง จนถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน งวดที่ ๒ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา จึงเป็นความล่าช้าอันเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับผู้ฟ้องคดีจากการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ล่าช้า เป็นเวลา ๑๓๓ วัน จึงเป็นการคลาดเคลื่อน ต้องหักความล่าช้าในการส่งมอบงานงวดดังกล่าวอันเกิดจาก

^{๒๗} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๗๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบ กับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงาน ของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจ งานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอน งานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบ การส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการ เบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงจะดำเนินการตาม (๔)

ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีบางส่วนเป็นเวลา ๑๗ วัน ด้วยตามข้อ ๑๓๙ (๑)^{๒๔} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิหักค่าปรับเอาจากเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ ล่วงเลยเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาได้เพียง ๑๑๖ วัน เป็นเงิน ๑๙๓,๗๒๐ บาท เท่านั้น

การส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๓ ครั้งแรก โดยรู้งานของตนไม่ถูกต้องตามสัญญาแต่ไม่แก้ไข รอจนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจพบแล้วจึงทำการแก้ไขงานให้ถูกต้อง จึงถือว่าผิดสัญญาและต้องชำระค่าปรับตามสัญญา โดยต้องถูกปรับต่อจากวันที่ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อย คือ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทำงานเรียบร้อยตามสัญญา เป็นเวลา ๓๗ วัน เป็นเงิน ๖๑,๗๘๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักเงินค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้เป็นค่าปรับ รวม ๒ ครั้ง จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจากการก่อสร้างงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ล่าช้าได้เพียง ๑๕๓ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๕๑๐ บาท ไม่ใช่ ๑๗๐ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๘๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๒๘,๓๙๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๒๘,๓๙๐ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่มีการหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒/๒๕๕๗)

ค่าปรับตามสัญญานอกจากจะเป็นค่าเสียหายที่ส่วนราชการกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้สัญญาซึ่งเป็นผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาด้วย แต่ทั้งนี้มิได้มุ่งหมายให้ส่วนราชการต้องได้เปรียบจากข้อสัญญาถึงขนาดที่ทำให้คู่สัญญาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเกินสมควร ดังนั้น กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจนค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งที่ไม่ปรากฏว่าผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข กรณีเป็นการไม่ชอบตามระเบียบ

^{๒๔} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๙ การดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย



สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ หน่วยงานทางปกครอง
ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้เพียงจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญา
ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนาย ช. หุ่นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น ๓ ห้องเรียน
จำนวน ๑ หลัง ณ โรงเรียนบ้านบึงสวาย อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในวงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างออกเป็น ๓ งวด กำหนดเริ่มทำงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐
และต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มก่อสร้าง
งานงวดที่ ๑ ภายหลังจากวันกำหนดให้เริ่มดำเนินการเป็นเวลากว่า ๓ เดือนเศษ และต่อมาได้ส่งมอบ
งานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดี
ได้ตรวจรับมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหักค่าปรับเป็นเวลา ๕๘ วัน
เป็นเงินจำนวน ๖๙,๖๐๐ บาท จากนั้นไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างงาน
งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ต่ออีกแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งเตือนและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ปฏิบัติตามสัญญาหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็เพิกเฉย จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ
บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดี
ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อทำงานตามสัญญาต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงินค่าจ้าง
ที่สูงกว่าราคากลางเป็นจำนวน ๘๐๑,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ชดใช้ค่าเสียหายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่และชำระค่าปรับตามสัญญา
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังคงไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าปรับและค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๘,๗๒๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้รับเงินหลักประกันสัญญาจำนวน
๖๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าปรับ ส่วนค่าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหาย
จากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่นั้น ให้ยก ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
เฉพาะประเด็นค่าปรับตามสัญญา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถ
ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ชำระค่าปรับ บอกเลิกสัญญา และรับหลักประกันสัญญาได้ตามข้อกำหนดในสัญญา ประกอบกับ
ข้อ ๑๓๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕



อย่างไรก็ดี หากพิเคราะห์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๓๘ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา หากค่าปรับตามสัญญาจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไข หัวหน้าหน่วยงานจึงอาจพิจารณาผ่อนปรนการเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น อันแสดงถึงวัตถุประสงค์ของการกำหนดค่าปรับตามสัญญาว่า นอกจากจะเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ยังเป็นไปเพื่อป้องปรามมิให้ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญา ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทำให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้เปรียบจากข้อสัญญาถึงขนาดส่งผลกระทบต่อคู่สัญญาเกินสมควร ดังนั้น เมื่อสัญญาพิพาทมีวงเงินค่าจ้าง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท อัตราค่าปรับร้อยละสิบจึงเป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้หักเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ไว้บางส่วนเป็นค่าปรับ เป็นเงิน ๖๙,๖๐๐ บาท และจะใช้สิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกส่วนหนึ่งตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันส่งมอบงานงวดที่ ๑ จนถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา จำนวน ๑๐๘ วัน เป็นเงิน ๑๒๙,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๑๙๙,๒๐๐ บาท โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยินยอมเสียค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ จึงเป็นการใช้สิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่เป็นไปตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากศาลเห็นว่าจำนวนเบี้ยปรับเป็นจำนวนสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับในวงเงินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้หักเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ไว้เป็นค่าปรับแล้วจำนวน ๖๙,๖๐๐ บาท จึงคงเหลือเงินส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๕๐,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้รับหลักประกันสัญญา จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีได้คำนวณดอกเบี้ยตามคำขอ จึงเพียงพอต่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแล้ว พิพากษาให้รับเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘/๒๕๕๗)



(๕) การคืนหลักประกันสัญญา

ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินหลักประกันสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิของผู้ยื่นคำขอ และความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบคำขอ ซึ่งกรณีการจ่ายเงินให้แก่นิติบุคคลคู่สัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ได้ว่าผู้ที่ลงนามในเอกสารนั้นเป็นผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงหรือไม่ โดยอาจตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่เป็นปัจจุบัน หากปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว เป็นเหตุให้คืนเงินหลักประกันสัญญาให้แก่บุคคลที่ไม่มีสิทธิรับเงิน ถือเป็นความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเอง กรณีจึงไม่อาจยกข้อบกพร่องดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดในการคืนหลักประกันสัญญาให้แก่เอกชนคู่สัญญาได้ และเมื่อเอกชนคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องคืนหลักประกันสัญญาให้แก่เอกชนคู่สัญญา

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างให้บริษัท อ. (ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างซุ้มประตูเข้าเมืองจังหวัดลำพูน โดยในการทำสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีโดยนางสาว จ. ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจ ได้มีหนังสือมอบอำนาจให้นางสาว ศ. เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ฟ้องคดี โดยมีอำนาจลงนามและรับชำระเงินตามสัญญา แก่เขตเพิ่มเติมในเอกสาร หรือทำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการมอบอำนาจได้ทุกประการ ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยข้อสัญญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันดังกล่าวเมื่อผู้ฟ้องคดีพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ต่อมา ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาประกันความรับผิดตามสัญญา ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ฟ้องคดีจากนางสาว จ. เป็นนาง ล. และเพิ่มกรรมการอีกหนึ่งคน คือ นาย ภ. จากนั้น นาย ภ. ได้ออกจากการเป็นกรรมการ และนาย ก. ได้เข้าเป็นกรรมการแทน ต่อมา หลังจากพ้นจากความรับผิดตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าได้จ่ายเงินให้แก่นางสาว ศ. ไปแล้ว เนื่องจากนางสาว ศ. ได้นำหนังสือโอนสิทธิรับเงินหลักประกันมาขอรับเงินหลักประกันคืนจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าไม่เคยโอนสิทธิในการรับเงินหลักประกันดังกล่าวให้แก่นางสาว ศ. หนังสือโอนสิทธิดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม พร้อมกับขอคืนเงินหลักประกันเช่นเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดี



เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินหลักประกันสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิของผู้ยื่นคำขอและความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบคำขอ โดยกรณีการจ่ายเงินให้แก่นิติบุคคลดังเช่นกรณีของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ได้ความว่า ผู้ที่ลงนามในเอกสารนั้นเป็นผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงหรือไม่ ซึ่งอาจตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของผู้ฟ้องคดีฉบับที่เป็นปัจจุบัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่นางสาว ศ. ยื่นขอรับคืนเงินหลักประกันสัญญาดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมทั้งแนบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกรับเงินหลักประกันสัญญาให้แก่นางสาว ศ. นางสาว จ. ไม่มีฐานะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยนาง ล. และนาย ก. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ฟ้องคดี ทำให้หนังสือการโอนเงินเรียกเงินค่าประกันของผู้ฟ้องคดีที่นางสาว ศ. นำไปยื่นขอรับคืนเงินหลักประกันจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้องและไม่มีผลในทางกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินค่าประกันตามหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันสัญญาให้แก่นางสาว ศ. จึงเป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน และไม่เป็นเหตุให้หนี้เงินค่าประกันจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจ่ายคืนแก่ผู้ฟ้องคดีระงับสิ้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่อาจยกข้อบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีเองดังกล่าวมาปฏิเสธสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะเรียกร้องขอรับคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องคืนหลักประกันสัญญาจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๓/๒๕๕๗)

(๖) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างหรืองานอื่นกับทางราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้จะมีอิสระในการจัดทำบริการสาธารณะภายในเขตพื้นที่ของตนตามหลักแห่งการปกครองตนเองก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอิสระจนคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจบริหารหรือหน่วยงาน



ในราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเข้าไปกำกับดูแลการจัดทำบริการสาธารณะให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ ดังนั้น เมื่อกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นซึ่งเป็นคู่สัญญากับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติราคาน้ำมันและวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น อันเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

เมื่อมาตรการช่วยเหลือคู่สัญญากับทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเป็นหลักคุณลักษณะทางการเงินซึ่งไม่นำมาใช้ในสัญญาทางแพ่ง แต่นำมาใช้ในสัญญาทางปกครองเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญากับทางราชการที่ประสบภาวะวิกฤติราคาน้ำมัน เหล็ก และวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น อันเป็นเหตุที่ในขณะทำสัญญาไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น และเป็นเหตุไม่ปกติที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงในการปฏิบัติตามสัญญา ถึงขนาดที่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนขาดทุนเกินขนาด และนานเกินกว่าบุคคลธรรมดาจะคาดหมายได้ โดยวิธีขยายระยะเวลาสัญญา งด ลด หรือคืนค่าปรับฐานผิดสัญญาให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน เพื่อให้ดุลยภาพทางการเงินที่เอกชนเสียไปกลับคืนมา และสามารถดำเนินการตามสัญญาอันเป็นบริการสาธารณะได้ต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ด้วยการขยายระยะเวลาตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยไม่อาจยกเอาหลักการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่อาจนำมาใช้บังคับกับกรณีนี้ขึ้นกล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือแก่เอกชนคู่สัญญาได้

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลศาลายา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด น. (ผู้ฟ้องคดี) ปรับปรุงเกาะกลางถนนศาลายา-นครชัยศรี จากหน้าตลาดนัดคุณจรรย์ ถึงหน้าโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินงานจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ๑๑๘ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๒๗๗,๓๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้หักจากเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอใช้สิทธิขยายระยะเวลาส่งมอบงาน และขอสงวนสิทธิชำระค่าปรับโดยขอใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และต่อมาได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีอีกฉบับหนึ่งเพื่อขอคืนเงินค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีภายหลังจากมีหนังสือหารือกรณีของผู้ฟ้องคดีไปยังอำเภอพุทธมณฑล ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๒๗๗,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระในการจัดทำบริการสาธารณะภายในเขตความรับผิดชอบ โดยไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรีหรือส่วนราชการใด ๆ ทั้งในระบบการบริหารราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๒๘๑^{๒๙} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๙^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๔ (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เป็นอิสระถึงขนาดที่คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรใช้อำนาจบริหารหรือหน่วยงานในระบบราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปกำกับดูแลการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายได้แต่อย่างใด ทั้งนี้

^{๒๙} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๘๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่

^{๓๐} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๙ เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย



ตามมาตรา ๒๘๒^{๓๑} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ นอกจากนี้ มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ บัญญัติว่า การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์รวมทั้งวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังนั้น เมื่อกระทรวงมหาดไทยผู้มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๐^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเห็นชอบในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นซึ่งเป็นคู่สัญญากับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติราคาน้ำมัน เหล็ก และวัสดุ ก่อสร้างที่สูงขึ้น อันเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงมีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องนำมาปฏิบัติด้วย

เมื่อพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้สัญญาก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ สัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และยังมีได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วนับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป เมื่อผู้รับจ้างมีคำขอให้ขยาย

^{๓๑} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๘๒ การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระสำคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้

ในการกำกับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้มีการกำหนดมาตรฐานกลางเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกไปปฏิบัติได้เอง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจดำเนินงานตามความต้องการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก

^{๓๒} พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓๐ กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน การอำนวยความสะดวกของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหาร ราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องถิ่น การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย



ระยะเวลาสัญญาออกไปได้อีก ๑๘๐ วัน แต่ในกรณีอายุสัญญาก่อสร้างน้อยกว่า ๑๘๐ วัน ก็ให้ขยายระยะเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวจะต้องมิได้มีการบอกเลิกสัญญาในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และหากขยายเวลาออกไปแล้วผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้คง ลดค่าปรับ หรือคืนค่าปรับตามความเป็นจริง แล้วแต่กรณี โดยผู้ประกอบการต้องขอความช่วยเหลือดังกล่าวต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาพิพาทมีการลงนามกันในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ กำหนดทำงานแล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงเป็นสัญญาที่ลงนามกันก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ยังคงมีนิติสัมพันธ์ต่อกันอยู่ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ อันอยู่ในกำหนดเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ย่อมได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องขยายระยะเวลาในสัญญาเป็นเวลา ๑๘๐ วัน อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าปรับที่ทำงานล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนค่าปรับจำนวน ๒๗๗,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าสัญญาพิพาทเป็นสัญญาจ้างทำของ ที่คำนึงถึงผลสำเร็จของงาน เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างโดยผู้ว่าจ้างได้จ่ายสินจ้างแล้ว สัญญาย่อมระงับไปตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เห็นว่า สัญญาพิพาทเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งนิติสัมพันธ์ต้องบังคับกันตามหลักกฎหมายปกครอง การนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมกระทำไม่ได้เท่าที่ไม่ขัดกับหลักกฎหมายปกครอง และโดยที่มาตรการช่วยเหลือคู่สัญญากับทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นหลักคุณลักษณะทางการเงินในสัญญาทางปกครอง ซึ่งไม่ได้นำมาใช้ในสัญญาทางแพ่งเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญากับทางราชการที่ประสบภาวะวิกฤติราคาน้ำมัน เหล็ก และวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น อันเป็นเหตุที่ในขณะทำสัญญาไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น และเป็นเหตุไม่ปกติที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงในการปฏิบัติตามสัญญา ถึงขนาดที่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนขาดทุนเกินขนาดและนานเกินกว่าจะคาดหมายได้ โดยวิธีการขยายระยะเวลาตามสัญญา การงด ลด หรือคืนค่าปรับฐานผิดสัญญาให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชน แล้วแต่กรณี เพื่อให้คู่สัญญาทางการเงินที่เอกชนเสียไปกลับคืนมาและสามารถดำเนินการตามสัญญาอันเป็นบริการสาธารณะได้ต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยบริการสาธารณะต้องมีความต่อเนื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ซึ่งไม่อาจนำมาใช้บังคับกับกรณีนี้มากล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดี ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๒๗๗,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๕/๒๕๕๖)

เมื่อประกาศประมวลจังก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน มีข้อกำหนดแนบท้ายประกาศเกี่ยวกับการปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา และต่อมาเมื่อมีการทำสัญญา ก็ได้มีข้อสัญญากำหนดให้สัญญาจ้างถือเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยได้กำหนดสูตรของการคำนวณค่างานที่จ่ายเพิ่มหรือลดค่าจ้างเหมา ก่อสร้างเอาไว้ด้วย เป็นกรณีที่แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าประมูลซึ่งต่อมาชนะการประมูล และได้เข้าทำสัญญาจ้างกับหน่วยงานทางปกครองเข้าใจโดยสุจริตว่า งานที่รับจ้าง เป็นงานที่มีการปรับราคาได้ ประกอบกับงานตามสัญญาเป็นงานที่อยู่ในความหมาย ของหมวดงานอาคารและงานประปาตามประเภทงานก่อสร้างที่อยู่ในหลักเกณฑ์ ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เมื่อวัสดุก่อสร้าง ขึ้นราคา การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างปฏิเสธการปรับราคาโดยอ้างว่า งานตามสัญญามีสัดส่วนการใช้วัสดุก่อสร้างไม่ถึงสัดส่วนที่จะปรับราคา ทั้งที่ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้เคยให้การรับรองสูตรการคำนวณและจำนวนเงิน ที่เอกชนผู้รับจ้างยื่นคำขอให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างชำระตามสัญญา แบบปรับราคาได้ กรณีจึงเป็นการอ้างข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในสัญญา และเป็นการใช้สิทธิ โดยไม่สุจริต หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ดังกล่าวให้แก่เอกชนผู้รับจ้างตามสิทธิที่ควรได้รับตามสัญญา

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านสา (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสา เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประมวลจังก่อสร้างระบบประปาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี เอกสารแนบท้ายเป็นข้อเสนอแนะและข้อกำหนดเกี่ยวกับการปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตร การปรับราคา โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. (ผู้ฟ้องคดี) เป็นผู้ชนะการประมูล และต่อมา ได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีข้อสัญญากำหนดให้สัญญาจ้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจ รับมอบงานและชำระค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับเงิน



ค่าก่อสร้างเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑๕๖,๓๖๖ บาท โดยอ้างว่าราคาวัสดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้แนบสรุปผลการคำนวณการคิดค่า K ไปพร้อมกับหนังสือฉบับดังกล่าวด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อขอให้พิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นกรณีเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของโครงการดังกล่าวที่จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งประสานขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างข้างต้นไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อทำความเข้าใจการรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากสำนักงบประมาณต่อไป อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีและจังหวัดลำปางมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า รายการก่อสร้างระบบประปาตามสัญญาเป็นรายการที่ไม่สามารถขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑๕๖,๓๖๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๒ ให้นำสัญญาแบบปรับราคามาใช้กับสัญญาทางปกครอง เพื่อลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างในภาวะวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคา และเพื่อให้ผู้รับจ้างต้องคำนวณราคาวัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงรวมเข้ากับราคาก่อสร้าง จึงให้นำวิธีการปรับราคามาใช้กับสัญญาซึ่งได้ลงนามหลังวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๑ โดยมติดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแบ่งประเภทงานก่อสร้างที่จะใช้สูตรปรับราคาไว้เป็นหมวดต่าง ๆ รวมถึงหมวดอาคารด้วย โดยในหมวดอาคารนั้น นอกจากจะหมายถึงตัวอาคารแล้ว ยังหมายถึงงานประปาอาคารที่บรรจบถึงท่อเมนด้วย เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเอกสารแนบท้ายเป็นข้อเสนอแนะและข้อกำหนดเกี่ยวกับการปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา และภายหลังจากผู้ฟ้องคดีชนะการประมูลก็ได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยในสัญญาดังกล่าวมีข้อกำหนดว่า สัญญาจ้างนี้ให้ถือเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้โดยใช้สูตรการคำนวณเพิ่มหรือลดค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ดังนี้ $P = (PO) \times (K)$ แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าประมูลและทำสัญญาโดยเข้าใจโดยสุจริตว่า งานที่รับจ้างตามสัญญาเป็นงานที่มีการปรับราคาได้ จึงได้เสนอราคาและเข้าทำสัญญาในวงเงินค่าจ้างที่มีได้คำนวณราคาของวัสดุที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมอยู่ด้วย และผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ทำสัญญาโดยมีเจตนาให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยเห็นได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอให้นายอำเภอแจ้ห่มและผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ช่วยประสานขอเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติมจากกรมส่งเสริม

